

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5104485-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

REQUERENTE: MARIANA MAIOLINO DE OLIVAL

REQUERIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5104485-54.2024.4.02.5101

510015498634 .V4

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5104485-54.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

REQUERENTE: MARIANA MAIOLINO DE OLIVAL

REQUERIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Cuida-de de Recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora nos autos de origem em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 35ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1], que, a seu turno, indefere a tutela provisória de urgência que pretendia determinar à UFRJ sua nomeação ao cargo de **Técnico Administrativo - Médico - Cirurgia Geral** (Código E-045), em razão de suposta preterição arbitrária e imotivada.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada no fato de que a UFRJ vem realizando nomeações para cargos de mesma função, do Cadastro de Reserva do Edital EBSE RH/NACIONAL nº 02/23, a que aderiu em razão do Contrato de Gestão nº 02/2024, firmado em 24 de maio de 2024 entre a UFRJ e a EBSE RH.

Quanto ao **risco ao resultado útil do processo** seria evidenciada pelo fato de que a recorrente permanece vinculada de maneira precária à UFRJ, na condição de “extraquadro”, correndo o risco de ser preterida por outros candidatos aprovados no concurso da EBSE RH e de sofrer sérios prejuízos financeiros (não recebimento da remuneração) e funcionais (ex: perda de tempo de atividade para fins de progressão na carreira).

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões [evento 7, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A demandante, ora recorrente, informa ter sido aprovada em 4º lugar no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo - Médico - Cirurgia Geral, relativo ao Edital UFRJ nº 490/23, aberto em 29 de abril de 2023, que ofertou 1 (uma) vaga para o cargo.

Em que pese não tenha sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas, compõe Cadastro de Reserva e se sente preterida de forma imotivada e arbitrária pela autarquia, que, mesmo diante da existência de concurso válido, vem realizando nomeações para cargos de mesma função, do Cadastro de Reserva do Edital EBSE RH/NACIONAL nº 02/23, a que aderiu em razão do Contrato de Gestão nº 02/2024, firmado em 24 de maio de 2024 entre a UFRJ e a EBSE RH.

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"A CRFB/88 exige a prévia aprovação em concurso público como condição de acesso a cargos públicos efetivos, art. 39, II, entendimento aplicável à universidade demandada, à luz de sua natureza autárquica, consoante entendimento consolidado pelo Supremo na ADI 1717/DF.

Igualmente, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que somente possui direito subjetivo à nomeação: (a) o candidato aprovado dentro do número de vagas; (b) o candidato que sofra preterição na ordem de classificação; ou (c) se surgirem novas vagas, se for aberto novo concurso no prazo de validade do anterior ou se houver preterição arbitrária e imotivada.

Transcreva-se o enunciado do Tema 784 em repercussão geral, sobre o assunto:

Tema 784 - STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A narrativa sustentada pela recorrente parece se adequar ao item III do Tema 784 em repercussão geral, caracterizando uma das hipóteses excepcionais de convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Todavia, para que a preterição arbitrária e imotivada seja caracterizada nos autos, faz-se imprescindível o aprofundamento da cognição, através de dilação probatória e efetivação do contraditório.

Nos autos de origem, nem sequer foi apresentada contestação pela parte ré, sendo prematura qualquer decisão judicial que ordene a nomeação da parte autora, ora recorrente.

Vale dizer que a tutela pretendida (nomeação a cargo público efetivo), em que pese seja reversível, preferencialmente deve decorrer de decisão de mérito, porquanto sua eventual revogação pode ocasionar diversos prejuízos indesejáveis, inclusive sobre a esfera de direitos de terceiros, também envolvidos no concurso público.

No mais, não foi demonstrado o periculum in mora ou perigo de dano ao resultado útil do processo, porquanto o direito postulado não corre o risco de perecer em razão da espera.

Ainda, a intervenção do Poder Judiciário nas atribuições típicas da Administração Pública é medida excepcional, que depende da constatação inequívoca da violação de um direito, de modo que a autocontenção deve ser a regra.

*Por todo o exposto, entendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar **INDEFERIMENTO da tutela recursal.**"*

Reitero que a hipótese narrada nos autos parece se adequar à previsão do item III do Tema 784 do STF, em repercussão geral, que, a seu turno, trata da preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público, quando surgirem novas vagas.

Todavia, a confirmação da pretensão autoral depende de dilação probatória capaz de atestar os fatos narrados, confirmando a preterição alegada, não sendo a cognição sumária a mais adequada para a nomeação em cargo público, porque, apesar de reversível, tem potencial para ocasionar diversos prejuízos indesejáveis, inclusive sobre a esfera de direitos de terceiros, também envolvidos no concurso público.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo

recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5104485-54.2024.4.02.5101

510015498633 .V3